

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4306/2541

นาย อนุรักษ์ น้อย เนตร
บริษัท ทีโวลี จิวเวลรี่ จำกัด

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54, มาตรา 17

พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มาตรา 10, มาตรา 13, มาตรา 16, มาตรา 18

แม้การแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันเวลาทำงานของจำเลยเป็นการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสภาพการจ้างเพียงชั่วคราวก็ตามแต่กรณีก็ต้องอยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์พ.ศ. 2518 มาตรา 13 มาตรา 16 และมาตรา 18 กล่าวคือจำเลยซึ่งเป็นนายจ้างต้องแจ้งข้อเรียกร้องเป็นหนังสือให้ อีกฝ่ายหนึ่งทราบและทั้งสองฝ่ายต้องเจรจากันภายใน 3 วันนับแต่วันที่ได้รับข้อเรียกร้อง หากเป็นที่ตกลงกันก็ต้องทำข้อตกลงเป็นหนังสือลงลายมือชื่อทั้งสองฝ่าย ทั้งต้องปิดประกาศข้อตกลงดังกล่าวและนำไปจดทะเบียนตามกฎหมายดังกล่าวด้วย จึงจะถือว่าเป็นการแก้ไขข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่ชอบด้วยกฎหมาย ที่จำเลยอุทธรณ์ว่า ศาลแรงงานฟังข้อเท็จจริงจากโจทก์และจำเลยรวบรัดเกินไป จำเลยจึงไม่สามารถชี้แจงข้อเท็จจริงและส่งเอกสารประกอบได้ทั้งหมด ทำให้การรับฟังข้อเท็จจริงไม่สมบูรณ์และครบถ้วน เป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาที่ขัดต่อวิธีพิจารณา สมควรที่จะดำเนินกระบวนการพิจารณาใหม่นั้นเป็นการอุทธรณ์โต้แย้งดุลพินิจการงดสืบพยานและการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานอันเป็นปัญหาข้อเท็จจริงจึงต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระ

คดีทั้งสามสำนวนนี้ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งให้รวมพิจารณาพิพากษาเข้าด้วยกัน โดยเรียกโจทก์ตามลำดับสำนวนว่าโจทก์ที่ 1 ถึงโจทก์ที่ 3

โจทก์ทั้งสามสำนวนฟ้องว่า โจทก์ทั้งสามเป็นลูกจ้างจำเลยทำหน้าที่ช่างฝัง
อัญมณี โจทก์ที่ 1 เข้าทำงานเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2537 ได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้าย
เดือนละ 10,600 บาท โจทก์ที่ 2 เข้าทำงานเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2535 ได้รับค่า
จ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ 7,800 บาท โจทก์ที่ 3 เข้าทำงานเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม
2538 ได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ 11,600 บาท กำหนดจ่ายค่าจ้างทุกวันที่ 15
และวันสิ้นเดือนต่อมาวันที่ 24 มีนาคม 2541 จำเลยเลิกจ้างโจทก์ทั้งสามโดยโจทก์
ทั้งสามไม่มีความผิดและไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้า ขอให้บังคับจำเลยจ่ายสินจ้างแทน
การบอกกล่าวล่วงหน้า จำนวน 7,773 บาท 5,720 บาท และ 8,506 บาท กับค่า
ชดเชยจำนวน 63,600 บาท 46,800 บาท และ 34,800 บาท แก่โจทก์ทั้งสามตาม
ลำดับ

จำเลยทั้งสามสำนวนให้การว่า โจทก์ทั้งสามจงใจให้จำเลยไล่ออกจากงานเพื่อ
เรียกร้องค่าชดเชย จำเลยประสบปัญหาทางการเงินเพราะเศรษฐกิจตกต่ำ จึง
ประชุมพนักงานขอลดเวลาทำงานลงเป็นการชั่วคราวพนักงานทุกคนให้ความร่วมมือ
และลงชื่อรับทราบผลการประชุมไว้ แต่โจทก์ทั้งสามไม่ยอมให้ความร่วมมือ กระต่าง
กระเดื่องต่อจำเลย และปลุกปั่นพนักงานอื่นที่ยอมให้ความร่วมมือแล้วเพื่อไม่ให้

ความร่วมมือแก่จำเลยอีก ทำให้จำเลยได้รับความเสียหาย จำเลยจึงเลิกจ้างโจทก์ทั้งสามได้โดยชอบด้วยกฎหมายขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า ประมวลกลางเดือนมีนาคม 2541 จำเลยเปลี่ยนเวลาทำงานจากเดิมทำงานตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ ระหว่างเวลา 8.30 ถึง 17.30 นาฬิกา เป็นทำงานตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 9 ถึง 17 นาฬิกาโดยโจทก์ทั้งสามไม่ยินยอมและไม่จ่ายค่าจ้างสำหรับวันเสาร์ให้แก่โจทก์ทั้งสาม ทำให้โจทก์ทั้งสามได้รับค่าจ้างน้อยลงเดือนละ 1,412 บาท 1,040 บาท และ 1,546 บาท ตามลำดับ ซึ่งวันเวลาทำงานนี้ถือเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 มาตรา 10 การที่จำเลยจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงจ้างต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 กล่าวคือ จะต้องแจ้งข้อเรียกร้องเป็นหนังสือให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ และตั้งตัวแทนเข้าเจรจาไม่เกิน 7 คน หากเจรจากันภายใน 3 วัน และตกลงกันได้ก็ให้ทำเป็นบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเป็นหนังสือลงชื่อทั้งสองฝ่ายนำไปจดทะเบียนและปิดประกาศ จึงจะถือว่าเป็นการแก้ไขข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างโดยชอบด้วยกฎหมาย เมื่อจำเลยแก้ไขวันเวลาทำงานแต่เพียงฝ่ายเดียว โจทก์ทั้งสามซึ่งเป็นลูกจ้างจึงมีสิทธิที่จะไม่ยินยอมกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ การที่โจทก์ทั้งสามไม่ยินยอมถือไม่ได้ว่าเป็นการจงใจขัดคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายของนายจ้าง ที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์ทั้งสามทันทีโดยไม่ได้ออกกล่าวล่วงหน้าจึงเป็นการฝ่าฝืนประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 582 และไม่ต้องด้วยข้อยกเว้นตามมาตรา 583 จำเลยมีหน้าที่จ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าตามฟ้องให้แก่โจทก์ทั้งสามและการที่โจทก์ทั้งสามไม่ยินยอมด้วยการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างโดยไม่ชอบของจำเลยนั้น ก็ไม่ถือว่าเข้าข้อยกเว้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ข้อ 47 ที่จำเลยจะเลิกจ้างโจทก์ทั้งสามได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย จำเลยต้องจ่ายค่าชดเชยตามฟ้องแก่โจทก์

ทั้งสาม พืพำกษำให้จำเลยจำยสินจำงแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าจำนวน 7,773 บาท 5,720 บาท และ 8,506 บาท กับค่าชดเชยจำนวน 63,600 บาท 46,800 บาท และ 34,800 บาทแก่โจทก์ทั้งสาม ตามลำดับ

จำเลยทั้งสามสำนวนอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า ที่จำเลยอุทธรณ์เป็นประการแรกว่า การแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันเวลาทำงานอันเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์พ.ศ. 2518 มาตรา 10 เป็นการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสภาพการจ้างแบบถาวร แต่การเปลี่ยนแปลงแก้ไขสภาพการจ้างของจำเลยเป็นเพียงชั่วคราว จึงไม่ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวข้างต้นนั้น เห็นว่า แม้การแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันเวลาทำงานของจำเลยเป็นการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสภาพการจ้างเพียงชั่วคราวดังที่จำเลยอุทธรณ์ก็ตามก็ต้องอยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 มาตรา 13 มาตรา 16 และมาตรา 18 กล่าวคือ จำเลยซึ่งเป็นนายจ้างต้องแจ้งข้อเรียกร้องเป็นหนังสือให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ และทั้งสองฝ่ายต้องเจรจากันภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับข้อเรียกร้อง หากเป็นที่ตกลงกันก็ต้องทำข้อตกลงเป็นหนังสือลงลายมือชื่อทั้งสองฝ่าย ทั้งต้องปิดประกาศข้อตกลงดังกล่าวและนำไปจดทะเบียนตามกฎหมายดังกล่าวด้วย จึงจะถือว่าเป็นการแก้ไขข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่ชอบด้วยกฎหมาย

ส่วนที่จำเลยอุทธรณ์เป็นประการสุดท้ายว่า ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงจากโจทก์และจำเลยรวบรัดเกินไป จำเลยจึงไม่สามารถชี้แจงข้อเท็จจริง และส่งเอกสารประกอบได้ทั้งหมด ทำให้การรับฟังข้อเท็จจริงไม่สมบูรณ์และครบถ้วน เป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาที่ขัดต่อวิธีพิจารณา สมควรที่จะดำเนินกระบวนการใหม่นั้น เห็นว่า อุทธรณ์ของจำเลยเป็นการโต้แย้งดุลพินิจการงดสืบพยานและการรับฟัง

พยานหลักฐานของศาลแรงงานกลาง อันเป็นปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามมิให้อุทธรณ์
ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา
54 วรรคหนึ่งศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

พิพากษายืน

(อำนวยการ หมวดเมือง-พรชัย สมรรถเวช-สมมาตร พรหมานุกูล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>